

1003576-45.2021.8.26.0358

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Comarca: Mirassol

Foro: Foro de Mirassol

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Ana Aparecida Manzote Merloti

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Vistos.

Ana Aparecida Manzote ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirassol

Foro de Mirassol

1ª Vara

Rua Floriano Peixoto, 1750, Mirassol - SP - cep 15130-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1003576-45.2021.8.26.0358 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1003576-45.2021.8.26.0358

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Ana Aparecida Manzote Merloti

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Vistos.

Ana Aparecida Manzote Merloti e Gislaine Isabel Merloti ajuizaram embargos de terceiro, com pedido de tutela antecipada de urgência, a fim de desconstituir o confisco de bem imóvel determinado na sentença penal condenatória proferida nos autos n. 1505769-44.2019.8.26.0358, movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em desfavor de Luís Fernando Stéssio, com a imputação da infração penal prevista no art. 33 da Lei 11.343/06.

Recebidos os embargos com suspensão de eventuais atos expropriatórios em face do bem objeto da demanda (fl. 23).

O Ministério Público se manifestou contrariamente ao pleito inicial (fls. 21 e 32/34).

É o suficiente relatório.

Fundamento e decido.

À evidência, as provas documentais carreadas nos autos são suficientes ao deslinde da demanda, motivo pelo qual se faz prescindível a designação de audiência de instrução e a produção de outros elementos probatórios. Incumbe assentar que a duração razoável do processo consiste em direito fundamental pelo qual cumpre ao julgador velar (art. 5º, LXXVIII, da CF, e arts. 4º e 139, II, do CPC), eis que ele é o destinatário final das provas e deve indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único do CPC). Desse modo, o julgamento antecipado do processo constitui dever do juiz, e não mera faculdade, se não houver necessidade de produção de outras provas. Logo, com base no art. 355, I, do CPC, promovo o julgamento antecipado do mérito.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, ausentes questões preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação, passo ao exame do mérito. Cinge a controvérsia acerca do confisco de bem imóvel pertencente às embargantes, em virtude de sua utilização para a traficância de entorpecentes.

A demanda é improcedente.

Nos termos do art. 674 do CPC, “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”

Na mesma linha, o art. 130, II, do CPP, possibilita o manejo dos embargos de terceiro no âmbito criminal.

Lado outro, o confisco de bens pelo Estado encontra amparo constitucional na restrição ao direito fundamental de propriedade, garantido pelo art. 5º, caput e XXII, da CF, bem assim, a teor do que estabelece o art. 243, parágrafo único, da Carta Política, o perdimento é consequência aplicável em virtude tanto da obtenção quanto da utilização de bens materiais para a prática de crimes, pouco importando que isso não se verifique de forma habitual.

Nesse ponto, relevante é a tese fixada pelo C. STF no bojo do RE 635336, dotada de repercussão geral:

Recurso extraordinário. 2. Constitucional. Administrativo. Cultivo ilegal de plantas psicotrópicas. Expropriação. Art. 243 da CF/88. Regime de responsabilidade. 3. Emenda Constitucional 81/2014. Inexistência de mudança substancial na responsabilidade do proprietário. 4. Expropriação de caráter sancionatório.

Confisco constitucional. Responsabilidade subjetiva, com inversão de ônus da prova.

5. Fixada a tese: “A expropriação prevista no art. 243 da CF pode ser afastada, desde que o proprietário comprove que não incorreu em culpa, ainda que in vigilando ou in eligendo”. 6. Responsabilidade subjetiva dos proprietários assentada pelo Tribunal Regional. 7. Negado provimento ao recurso extraordinário. (RE 635336, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 14/12/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 14-09-2017 PUBLIC 15-09-2017)

Ademais, nos termos do voto do Des. Camilo Léllis nos autos da Apelação Criminal n. 0001134-60.2020.8.26.0358, “ao prever o perdimento de bens móveis e imóveis utilizados na prática de crimes, especialmente no narcotráfico, o objetivo do Legislador foi impedir que o criminoso obtenha vantagem patrimonial oriunda de sua atividade ilícita, mas é também uma forma de punição.”.

Pois bem.

No caso em tela, resta bem comprovada que as ora embargantes são proprietárias do bem imóvel em questão, o que se depreende, aliás, da matrícula acostada à fl. 17. Entretanto, não está suficientemente demonstrada, para os fins do presente feito, a ausência de culpa in vigilando ou in eligendo das proprietárias sobre o bem, que passou a ser utilizado – pelo que consta dos autos da ação penal – de maneira habitual – para os fins de traficância de drogas.

Com efeito, é dos autos que o bem se encontra desocupado há certo lapso temporal, o que inclusive foi constatado pelo oficial de Justiça em diligência no local (fls. 39/40). De acordo com a certidão do referido servidor, o último morador do local foi o já falecido Luís Antônio Torregrosa Rodrigues, que em dado momento, quando criança, teria sido submetido à guarda de uma das embargantes.

Destarte, evidencia-se firme desídia das proprietárias para com a manutenção do bem

que, de acordo com os elementos informativos e de prova constantes da ação penal, é utilizado como ponto de comercialização de drogas – tanto que duas semanas antes da prisão em flagrante que ensejou a deflagração do expediente criminal em questão já havia sido presa outra pessoa no mesmo local (fls. 09/10).

De mais a mais, conforme se denota das próprias alegações das embargantes, elas tinham conhecimento da utilização do bem por terceiros e, ainda assim, nenhuma medida adequada foi adotada – sem embargo, reitere-se, da instalação de “biqueira” no imóvel pelo possuidor.

Não menos relevante é a confirmação da decisão condenatória e de perdimento do bem em segunda instância, pelo E. TJSP.

Dessa forma, forçoso reconhecer a desídia das embargantes do imóvel e, consequentemente, rechaçar a tutela ora pretendida.

Nesse sentido:

Embargos de terceiros opostos contra acórdão proferido em sede de apelação que determinou o perdimento do veículo em favor da União. Alegação de se tratar o bem de terceiro de boa-fé. Alegação não demonstrada de forma idônea. Veículo utilizado para o tráfico de mais de 15 quilos de cocaína entre estados da Federação. Embargos rejeitados. (TJSP; Embargos de Terceiro 0040106-72.2021.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Coelho; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/01/2022; Data de Registro: 24/01/2022)

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 678 c.c 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, consequentemente, revogo a tutela antecipada outrora conferida.

Custas e despesas processuais a cargo das embargantes, sem embargo da suspensão da exigibilidade por força da gratuidade de Justiça conferida nos autos.

Após o trânsito em julgado e o cumprimento das formalidades de praxe, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se.

Mirassol, 26 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA